

. هذا النموذج يقدم كنموذج ارشادي فقط من طرف **Moubadala.ma**
يجب تعديله بما يتناسب مع خصوصيات كل عملية تبادل، والتحقق من صحته القانونية من قبل
مستشار قانوني أو محام قبل توقيعه.

نموذج عقد تبادل

بين الموقعين أسفله :

1. [الاسم التجاري للمؤسسة (أ)]

شركة [النوع القانوني – ش.ذ.م.م، ش.م.م، إلخ]،
برأسمال قدره [المبلغ بالدرهم]،
الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان الكامل]،
المقيدة في السجل التجاري لمدينة [المدينة] تحت رقم [رقم السجل التجاري RC]،
رقم التعريف الموحد للمقولة (ICE) رقم [الرقم]،
يمثلها [الاسم الكامل والصفة]،
ويُشار إليها فيما بعد بـ “المؤسسة أ” أو “الطرف الأول”.

و

2. [الاسم التجاري للمؤسسة (ب)]

شركة [النوع القانوني – ش.ذ.م.م، ش.م.م، إلخ]،
برأسمال قدره [المبلغ بالدرهم]،
الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان الكامل]،
المقيدة في السجل التجاري لمدينة [المدينة] تحت رقم [رقم السجل التجاري RC]،
رقم التعريف الموحد للمقولة (ICE) رقم [الرقم]،
يمثلها [الاسم الكامل والصفة]،
ويُشار إليها فيما بعد بـ “المؤسسة ب” أو “الطرف الثاني”.

ويُشار إلى المؤسستين معًا بـ “الطرفين”،

الديباجة

في إطار أنشطتهما التجارية، يرغب الطرفان في التعاون عبر تبادل متكافئ لسلع أو خدمات من دون
معاملة نقدية مباشرة، وذلك وفق مبادئ التبادل بين الشركات التي تعتمدها منصة **Moubadala.ma**.
يُقر الطرفان بتمتعهما بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، ويرغبان في تحديد شروط هذا التبادل بموجب
هذا العقد.

المادة 1 – موضوع العقد

يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ التبادل بين الشركتين، بحيث:

- تلتزم المؤسسة (أ) بتقديم السلع أو الخدمات التالية للمؤسسة (ب):
[تحديد طبيعة، كمية وقيمة السلع أو الخدمات]
- وتلتزم المؤسسة (ب) بتقديم السلع أو الخدمات التالية للمؤسسة (أ):
[تحديد طبيعة، كمية وقيمة السلع أو الخدمات]

وقد تم الاتفاق على أن يكون التبادل بقيمة متكافئة، ويقر الطرفان بالتوازن الاقتصادي للالتزامات المتبادلة.

المادة 2 – القيمة التقديرية والتوازن العقدي

يُقيّم كل أداء تقديرياً بالدرهم المغربي لأغراض محاسبية وضريبية فقط.
ويُقر الطرفان بأن القيمة التقديرية عادلة، وأن التعويض يتم عن طريق تبادل الخدمات أو السلع دون أي تحويل مالي.

تُصدر الفواتير بوجوب الإشارة إلى العبارة التالية:
«تمت المقاصة عن طريق التبادل»؛

المادة 3 – التنفيذ

يتفق الطرفان على:

- آجال التنفيذ أو التسليم؛
- أماكن تقديم الخدمات أو تسليم السلع؛
- معايير الجودة المعتمدة.

يُحرر وصل تسليم ووصل استلام ويُوقع من الطرفين عند كل عملية. ترسل عبر البريد الإلكتروني نسخ هذه الوثائق و نسخة العقد الي منصة : Moubadala.ma

المادة 4 – التزامات الطرفين

4.1 التزامات المؤسسة (أ)

تتعهد المؤسسة (أ) بتنفيذ التزاماتها وفقاً لأحكام هذا العقد وبالعناية المهنية اللازمة.

4.2 التزامات المؤسسة (ب)

تتعهد المؤسسة (ب) بتسليم الخدمات أو السلع حسب الشروط المتفق عليها واحترام معايير الجودة ذاتها.

4.3 واجب التعاون

يتعهد الطرفان بالتعاون الإيجابي وتبادل المعلومات المفيدة، وإخطار الطرف الآخر بأي صعوبة قد تؤثر في تنفيذ هذا العقد.

المادة 5 – المدة

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه ولمدة محددة قدرها: [تحديد المدة – مثال: أسبوع، ثلاثة أشهر...]
وينتهي بعد التنفيذ الكامل للالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

المادة 6 – الفوترة والجوانب الجبائية

عملاً بالقوانين الجبائية المعمول بها في المملكة المغربية :

- يقوم كل طرف بإصدار فاتورة مقابل الخدمة أو السلعة المقدمة للطرف الآخر، مع وجوب تضمين عبارة:
«تمت المقاصة عن طريق التبادل»؛
 - يظل كل طرف مسؤولاً عن التصريح الجبائي بعملياته وعن تحصيل أو استرجاع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) كل حسب نظامه الضريبي.
- ولا يتم أي تبادل مالي في إطار المقاصة المنصوص عليها في هذا العقد.

المادة 7 – عدم الحصرية

هذا العقد لا يمنح أي حق حصري بين الطرفين، ويظل لكل طرف حرية إبرام اتفاقيات مماثلة مع أعضاء آخرين في شبكة Moubadala.

المادة 8 – المسؤولية

يُسأل كل طرف عن الأضرار المباشرة الناتجة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
ولا يتحمل أي طرف المسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن قوة قاهرة وفقاً للمادة 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

المادة 9 – السرية

يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التقنية أو التجارية أو المالية المتبادلة في إطار هذا العقد، خلال سريانه وحتى بعد انتهائه.

المادة 10 – الفسخ

في حالة الإخلال الجسيم بأحد الالتزامات الجوهرية من طرف أحد المتعاقدين، يمكن للطرف الآخر فسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار كتابي لم تتم الاستجابة له خلال ثمانية (8) أيام.
يجوز للطرف المتضرر أن يسعى بداية إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية.

المادة 11 – القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يخضع هذا العقد للقانون المغربي.
ويُخول الاختصاص الحصري في أي نزاع يتعلق بتفسيره أو تنفيذه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ما لم يتفق الطرفان كتابيًا على خلاف ذلك.

المادة 12 – الإشعارات

يجب أن تُوجّه جميع الإشعارات بين الطرفين كتابةً إلى العناوين الواردة في صدر هذا العقد، إما عبر البريد المضمون أو عبر وسيلة إلكترونية تتيح إثبات تاريخ الإرسال والاستلام.

المادة 13 – تمامية العقد

يُعبّر هذا العقد عن الإرادة الكاملة للطرفين، ويلغي كل اتفاق سابق، شفويًا كان أو كتابيًا، يتعلق بنفس الموضوع.

المادة 14 – التوقيع

قرئ ووافق عليه.
حُرّر بمدينة [المدينة] بتاريخ [التاريخ]،
في ثلاثة نسخ أصلية، يحتفظ كل طرف بنسخة واحدة وتسلم النسخة الثالثة لمبادلة Moubadala

. هذا النموذج يقدم كمتال ارشادي فقط من طرف منصة مبادلة Moubadala.ma